

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2222/2532

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายสุทธิชัย เลหาพูนรังษี กับพวก

จำเลย

นายสืบสุข วิสุทธิกุล ทนายจำเลยทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 80)

ระหว่างนัดสืบพยานจำเลย จำเลยทั้งสองขอเลื่อนการนั่งพิจารณาศาลชั้นต้น
พิจารณาแล้ว เห็นว่าจำเลยจงใจประวิงคดี จึงสั่งให้ตัดพยานจำเลยที่เหลือทั้งหมด
แล้วนัดฟังคำพิพากษา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 734,176.65 บาท
แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่
ที่ 31 สิงหาคม 2530 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระให้โจทก์เสร็จแต่
ดอกเบี้ยก่อนฟ้องต้องไม่เกิน 20,214.98 บาท หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินตามหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 1988 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ทรัพย์สินของนายทอดตลาดเอาเงินมาชำระแก่โจทก์ หากไม่พออย่าชดเชยเท่าใดให้
จำเลยทั้งสองชำระส่วนที่ขาดให้แก่โจทก์จนครบจำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่

อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีแล้วสั่งตัดพยานจำเลยและให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่
ด้วย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 72,73)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนองเป็นหลักประกันเพียงพอ
กับจำนวนหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ของ
ต้นเงินตามคำพิพากษาดังกล่าวนับจากวันฟ้องมีกำหนด 3 ปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับระหว่างฎีกา หากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้หาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนองเป็นหลักประกันเพียงพอ
กับจำนวนหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ของ
ต้นเงินตามคำพิพากษาดังกล่าวนับจากวันฟ้องมีกำหนด 3 ปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับระหว่างฎีกา หากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้หาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อุไร คังคะเกตุ-ประวิทย์ ขัมภรัตน์-สุวิทย์ ธีรพงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ